

권 고

1. 제 목 : 사업재편기업 기계·기구 지원 기준 개선 필요
2. 소관부점 : 기업자산인수처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

기업자산인수처는 「업무분장세칙」 제22조 제6호에 따라 사업재편기업 자산의 인수(신탁방식 포함)·관리·처분 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」(이하 “구조개선기업요강”이라 한다) 제5조, 제7조 제7호에 따르면 구조개선기업등 (이하 “기업”이라 한다)의 기계·기구는 원칙적으로 인수 대상에서 제외하고 있으나 예외적으로 사업재편기업의 경우에는 기계·기구를 인수할 수 있도록 정하고 있다.

또한, 같은 요강 제56조의9에 따르면 이 요강에서 정하지 아니한 동산 인수·사용(임대)·관리 등에 관한 사항은 「캠코동산금융지원(주) 신탁 업무요강」(이하 “동산금융요강”이라 한다)을 준용하도록 되어 있어, 사업재편기업의 기계·기구를 인수하고 임대하는 경우 그 임대에 관한 사항은 동산금융요강을 준용하여야 한다.

한편, 공사는 2020. 3. 23. 동산금융 활성화를 위해 ‘캠코동산금융 지원(주)²⁷⁾(이하 “캠코동산금융”이라 한다)을 설립하고, 2020. 9. 22. 동산금융요강을 제정하여 기업이 보유한 동산담보대출 관련 담보물 등의 매입 및 매각 대행 업무를 수행하고 있다.

다만, 이해관계자의 수요를 반영하고 운영 미비점을 보완하기 위해 2024. 4. 1. 동산금융요강 개정을 통해 [표 9]와 같이 임대요율 산정체계를 변경하고, 임대요율에 공사채조달금리 비중을 배제한 바 있다.

[표 9] 동산 S&LB 임대요율 산정체계 변경 전·후 비교

구분	변 경 전	변 경 후
❶ 기준금리	“기재 생략”	
❷ 관리·거래비용		
❸ 리스크 프리미엄		
임대요율 산정		

이와 같이 캠코동산금융은 중소기업의 자금조달 등을 활성화하기 위해 정부재정으로 운영되는 법인으로, 임대료 등 책정에 재무적 부담이 낮고, 동산금융 프로그램 운영에 따른 손실 또한 보전이 가능하므로, 공사가 자체적으로 자금을 조달하여 운영하는 사업재편기업 지원 프로그램과는 차이가 있는 것으로 보이며,

27) 정부의 ‘혁신금융 역할 강화’ 정책에 따라 금융회사가 보유한 동산담보 대출채권 회수를 지원하고 중소기업의 자금조달 등을 활성화하기 위해 정부재정을 통해 캠코가 출자(2020년 400억원, 2021년 119억원)하여 설립한 특수목적법인

이에 사업재편기업 기계·기구의 임대업무를 위해 동산금융요강을 준용하는 경우에는 사전에 공사 수익 및 손실 등에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사업재편기업의 기계·기구에 대한 임대요율 산정 등에 관한 실태를 점검한 결과

2024년 4월 동산 S&LB 임대요율 산정체계 변경 이후 공사가 사업재편기업의 기계·기구를 인수한 사례는 없으나, 캠프동산금융은 2024년 4월 이후 [표 10]과 같이 12개 기업의 동산을 인수하였고, 변경된 임대요율 산정기준을 적용하여 ○.○○○ ~ △.△△%의 임대요율을 적용하였다.

[표 10] 캠프동산금융 동산 인수현황

(단위 : 백만원)

순번	인수일	기업명	인수금액	임대요율
합 계: 총 12개				
1		“기재 생략”		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

이 중 2025년 7월 지원을 완료한 ㉠㉠㉠㉠㉠의 사례를 살펴보면 기계·기구를 공사가 직접 인수하는 것으로 가정하여 계산한 조달비용 및 관리·거래 비용은 [표 11]과 같이 ㉠.㉠㉠%로 산정되었고

[표 11] 공사 조달비용 및 관리·거래비용 적용 요율 (㉠㉠㉠㉠㉠ 인수 기준)

발생 비용			비고
①조달비용	②관리·거래비용	계(①+②)	
“기재 생략”			

이는 공사가 직접 기계·기구를 인수하여 임대하는 경우 예상되는 발생 비용(㉠.㉠㉠%)보다 동산금융요강 기준으로 산정한 임대요율(㉠.㉠㉠%)이 낮아, 기계·기구 직접 인수에 따른 조달비용 및 관리·거래 비용을 충당하지 못할 우려가 있을 것으로 판단된다.

한편, 공사는 2021. 11. 24. 사업재편기업인 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠가 보유하고 있는 CNC 선반 등 기계·기구를 ㉠.㉠억 원에 인수하고 임대요율은 ㉠.㉠%로 산정하는 등 [표 12]와 같이 사업재편기업 3개사의 기계·기구를 인수한 바 있다.

[표 12] 사업재편기업 기계·기구 인수현황

(단위 : 백만원)

순번	인수일	기업명	인수금액	임대요율	비고
1	“기재 생략”				「사업재편기업 자산매각지원사업 기본계획 ²⁸⁾ 」을 통해 임대요율 산정
2					
3					

28) ‘사업재편기업 지원 프로그램’ 시행을 위해 마련(2021. 9.)하여 11개사를 지원(2,284억원) 하였으며, 관련 기준을 구조개선기업요강에 반영 후 폐지(2024. 9.)

위 임대차 계약은 최대 5년 이내의 범위에서 1년 단위로 연장이 가능²⁹⁾하고 이를 [표 13]과 같이 현재 임대요율과 비교하면 - 1.1% ~ 1.5% 차이가 발생하는바, 이에 따르면 공사가 직접 기계·기구를 인수하여 임대하는 경우의 예상조달 비용 등을 충당하지 못할 우려가 있다.

[표 13] 사업재편기업 지원 기계·기구 재계약 시 임대요율 현황

순번	기업명	임대요율		임대요율 차이 (A-B)
		현재 (A)	재계약(B)	
1	“기재 생략”			
2				
3				

따라서, 사업재편기업으로부터 기계·기구를 인수하고 이를 임대하는 경우 임대요율이 조달비용 등 발생 비용을 모두 반영할 수 있도록 합리적인 임대요율 산정 기준을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업자산인수처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 발생 비용을 반영할 수 있는 임대요율 산정방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업자산인수처장은 사업재편기업의 기계·기구를 임대하는 경우 발생 비용 등을 충당할 수 있도록 합리적인 임대요율 산정기준을 마련하시기 바랍니다.(권고)

29) 개별 임대차계약서(임차인이 서면으로 임대차기간의 연장을 요청할 경우 임대인은 임차인의 경영 현황 및 임대차목적물의 내용연수 등을 고려하여 최대 5년 이내의 범위에서 1년 단위로 임대차기간을 연장하기로 임차인과 합의할 수 있다)에 따라 연장 가능
한편, 3개사 중 1개사는 2025.11.10. 계약 조기종료 및 기계·기구 재매입 예정이고, 2개사는 2025.11.11. 임차 중인 기계·기구의 20% 재매입 등 계약 기간 내 추가 재매입 하여 현 임대차계약의 연장 없이 종료 예정이며, 3개사는 현 임대차계약 연장 없이 종료 예정 (3개사의 공문 수령)